SUJET D'EXAMEN

RC-L1D-PART-OBLIG-01

MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Droit des obligations	Licence 1 Droit	2 h	/20	Sources d'obligations, formation et inexécution du contrat

Nom & Prénom : Classe : Établissement : Date :

Consignes : Partiel blanc original ResumeCI — le cas pratique exige le raisonnement complet (qualification → règle → application → conclusion).

Première partie — Cas pratique principal (12 pts)

« Monsieur D commande à un menuisier 20 tables pour son restaurant, livraison promise le 1er juin contre 1 800 000 F. Le menuisier livre le 20 juin, et 4 tables présentent des défauts de fabrication. Monsieur D refuse tout paiement et réclame en plus 300 000 F pour la perte de clientèle pendant le retard. »

Résolvez : 1) faits et qualifications ; 2) obligations du menuisier et faute commise ; 3) droits de M. D face au retard et aux défauts ; 4) sort du litige (solution motivée).

Deuxième partie — Questions de cours (8 pts)

Réponses rédigées et précises.

a. Distinguez obligation contractuelle et délictuelle. (2 pts)

b. Quels sont les trois vices du consentement ? Définissez chacun. (3 pts)

c. Quelles conditions doit réunir la force majeure pour exonérer le débiteur ? (3 pts)

ResumeCI